Rekommendation för god demokratisk styrning av idrottsförbund

Rekommendation för god demokratisk styrning av idrottsförbund

Inledning

Idrottsrörelsen måste arbeta med god demokratisk styrning. Det är en del av vår värdegrund och viktigt för att förstärka förtroendet från medlemmar, samarbetspartners och bidragsgivare.

Grunderna finns i RF:s och SF:s stadgar.

För SF som ytterligare vill utveckla sin demokratiska styrning rekommenderar RF och SISU att relevanta rekommendationer inkluderas eller kompletteras i SFs styrande och/eller vägledande dokument. Rekommendationen har tagits fram med inspiration av kod för bolagsstyrning och anpassats efter idrottsrörelsens förutsättningar.

Syfte

Rekommendation för god demokratisk styrning av idrottsförbund utgör ett komplement till stadgarna. Den är ett stöd i arbetet med de demokratiska beslutsprocesserna samt bidrar till att öka transparensen i förbundens arbete. Att följa rekommendationen utvecklar det demokratiska arbetet och stärker förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Eget beslut

Idrottsförbund som vill arbeta efter *Rekommendation för god demokratisk styrning av idrottsförbund* fattar beslut om detta på sin förbundsstämma och väljer samtidigt om de vill göra några ändringar utifrån rekommendationen som gäller det aktuella förbundet.

Målgrupper

Målgrupperna för *Rekommendation för god demokratisk styrning av idrottsförbund* är:

- Riksidrottsförbundet, RF
- SISU Idrottsutbildarna, SISU
- RF-SISU distrikt
- Specialidrottsförbunden, SF
- SISU:s medlemsorganisationer, MO

II. Rekommendation för god demokratisk styrning av idrottsförbund

1. Förbundsstämma

Medlemmarnas inflytande i förbundet sker främst vid förbundsstämman, som är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska förberedas och genomföras på ett sätt som gör att det skapas förutsättningar för medlemmarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.

I stadgarna anges:

- *Datum och ort för förbundsstämman ska fastställas med stor framförhållning.*
- *När datum och ort har fastställts ska detta, utan dröjsmål, publiceras på förbundets webbplats.*
- *Vilken dag som är sista dag att skicka in motioner till förbundsstämman.*
- *Att föredragningslista samt övriga möteshandlingar senast två veckor före förbundsstämman ska finnas tillgängliga på förbundets webbplats.*

Rekommendation

a) Vid förbundsstämman ska styrelsens ordförande och så många av de övriga styrelseledamöterna närvara så att styrelsen är beslutför. Verksamhetschefen/GS, om sådan finns, ska alltid närvara. Dessutom ska minst en ledamot från förbundets valberedning samt minst en av förbundets lekmannarevisorer[1] närvara, om sådana finns.
b) Förbundets valberedning ska lämna förslag till mötesordförande för förbundsstämman. Förslaget ska presenteras i samband med att handlingarna till förbundsstämman skickas ut.
c) Till justerare av protokoll från förbundsstämman ska det utses ett ombud som inte är styrelseledamot eller anställd i förbundet.

2. Valberedning

Valberedningen är förbundsstämmans organ med enda uppgift att bereda och lämna förslag till stämmans beslut i val och eventuella arvodesfrågor för styrelse och revisorer.

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intressen och får inte röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras, noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

[1] Lekmannarevisorernas uppdrag syftar till att granska verksamheten ur ett demokratiskt perspektiv, det vill säga om det sköts ändamålsenligt, ekonomiskt effektivt och att den interna kontrollen är tillräcklig. De är oberoende och deras primära mål är att förbättra verksamheten, och finnas till för förbundets bästa.

I stadgarna anges att:

- *Förbundet ska ha en valberedning.*
- *Valberedningen ska lämna förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag om eventuellt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag.*
- *Valberedningen ska i sitt förslag särskilt ta hänsyn till kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på de särskilda stadgekrav som finns om könsfördelning.*
- *Valberedningen ska också lämna förslag till val av och eventuell arvodering av revisor.*
- *Förbundsstämman ska utse valberedningens ledamöter.*
- *Valberedningen ska ha en jämn könsfördelning. Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande.*
- *Valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till förbundet och dess verksamhetschef/GS. Styrelseordförande, styrelseledamot eller förbundets arbetstagare får inte vara ledamot av valberedningen.*
- *Valberedningens förslag ska presenteras i handlingarna till förbundsstämman samt på förbundets webbplats.*

Rekommendation

a) Förbundet ska i god tid, dock senast sex månader före förbundsstämman, på sin webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen ska det informeras om detta. På webbplatsen ska det även informeras om hur medlemmar kan lämna förslag till valberedningen.

b) I anslutning till att stämmohandlingarna skickas ut ska valberedningen på förbundets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

c) På webbplatsen ska det samtidigt, för styrelseordförande eller styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval, lämnas uppgift om:
    - namn, födelseår samt huvudsaklig utbildning och/eller arbetslivserfarenhet,
    - andra uppdrag i förbundet samt ev erfarenhet från andra ideella uppdrag,
    - uppgift om vad kandidaten förväntas bidra med i styrelsens arbete,
    - om kandidaten enligt valberedningen är att anse som oberoende (se punkt *4. Styrelsens storlek och sammansättning*) i förhållande till förbundet och styrelsen,
    - vid omval, vilket år kandidaten valdes in i styrelsen.

d) Valberedningen ska försäkra sig om att en kandidat kan avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget.
e) Valberedningen ska på ett förbundsmöte där ordförande-, styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i punkt *4. Styrelsens storlek och sammansättning*.
f) De av förbundsstämman valda lekmannarevisorerna ska även ha till uppgift att bereda val av valberedning. Lekmannarevisorerna ska då följa de föreskrifter och rutiner som gäller för valberedningen.

3. Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska förvalta förbundets angelägenheter och samtliga medlemmars intressen samt värna om och främja en god organisationskultur.

I stadgarna anges att det i styrelsens uppgifter ingår att:

- *se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av förbundets verksamhet,*
- *se till att det finns en tillfredsställande kontroll av förbundets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för verksamheten, och*
- *tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verksamhetschefen/GS.*

Rekommendation

a) I styrelsens uppgifter ingår utöver det som står i stadgarna att:

   - lägga fram förslag till förbundsstämman om förbundets värdegrund,
   - till förbundsstämman föreslå mål och strategi för förbundets verksamhet,
   - verka i enlighet med förbundsstämmans beslutade mål och strategi,
   - lägga fram förslag till förbundsstämman om en instruktion för valberedningens arbete,
   - säkerställa att förbundets information är korrekt, relevant och tillförlitlig samt präglas av öppenhet,
   - fatta beslut om instruktion för verksamhetschef/GS.

b) Väsentliga uppdrag som verksamhetschefen/GS har utanför förbundet kräver styrelsens godkännande.

4. Styrelsens storlek och sammansättning

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att ändamålsenligt förvalta förbundets angelägenheter med integritet och effektivitet.

I stadgarna anges:

- *Styrelsen ska ha en med hänsyn till förbundets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de av förbundsstämman valda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.*
- *Idrottsrörelsens krav om en jämn könsfördelning.*

Rekommendation

a) Suppleanter till av förbundsstämman valda styrelseledamöter ska inte utses.

b) Styrelseordförande samt majoriteten av de av förbundsstämman valda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till förbundet och dess verksamhetsledning.

c) För att avgöra styrelseordföranden och en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ordförande/ledamotens oberoende i förhållande till förbundet eller dess verksamhetsledning, varvid bland annat följande omständigheter ska vägas in i bedömningen;
    - om ordförande/ledamoten varit verksamhetschef/GS under de fem senaste åren,
    - om ordförande/ledamoten varit anställd under de tre senaste åren,
    - om ordförande/ledamoten erhåller en icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget i förbundet eller från någon person i styrelsen,
    - om ordförande/ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med förbundet i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom annat företag eller förbund som har en sådan affärsrelation med förbundet,
    - om ordförande/ledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i verksamhetsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, och den personens direkta eller indirekta mellanhavanden med förbundet har sådan omfattning och betydelse att det motiverar att ordförande/ledamoten inte ska anses oberoende.

d) En styrelseordförande eller styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som har stora intressen i förbundet ska inte anses vara oberoende.

e) Den som nomineras till styrelseordförande eller styrelseledamot ska förse valberedningen med erforderligt underlag för bedömning av eventuell beroendeställning.
f) En styrelseordförande ska inte utses för längre tid än till slutet av nästkommande förbundsstämma. Övriga styrelseledamöter kan utses för två sådana mandatperioder.
g) En styrelseordförande ska inte kunna inneha en ordförandepost i mer än totalt 12 år.
h) En styrelseledamot ska inte kunna inneha en ledamotspost i mer än totalt 12 år.

5. Styrelseledamots uppdrag

En styrelseledamot ska ägna uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap som erfordras för att tillvarata förbundets och dess medlemmars intressen. Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet och se till förbundets och medlemmarnas intressen.

Rekommendation

- En styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.
- En styrelseledamot ska fortlöpande tillägna sig den kunskap om förbundets verksamhet, organisation med mera som krävs för uppdraget.
- En styrelseledamot ansvarar för att kunna avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget.

6. Styrelseordförande

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat.

I stadgarna anges att:

- *Styrelsens ordförande ska väljas av förbundsstämman.*
- *Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.*

Rekommendation

a) Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen, såvida inte en vice ordförande är vald, inom sig välja ordförande för tiden fram till dess en ny styrelseordförande valts av förbundsstämman.
b) Om styrelsens ordförande har stadigvarande uppdrag för förbundet utöver ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan styrelsens ordförande och

verksamhetschef/GS klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktionen för verksamhetschefen/GS.

c) Styrelsens ordförande ska särskilt;
    - organisera och leda styrelsen på ett sådant sätt att bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete skapas,
    - se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig,
    - se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om förbundet,
    - se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete,
    - efter samråd med verksamhetschefen/GS fastställa förslag till föredragningslista för styrelsens sammanträden, samt,
    - kontrollera att styrelsens beslut verkställs.

7. Styrelsens arbetsformer

Formerna för styrelsens arbete ska fastställas av styrelsen och vara tydliga och väl dokumenterade. För att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut ska verksamhetschefen/GS förse styrelsen med erforderligt underlag för dess arbete både inför och mellan styrelsens sammanträden.

I stadgarna anges att:

- *Om styrelsen inom sig inrättar utskott, råd eller annat liknande organ, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat samt hur sådant organ ska rapportera till styrelsen.*
- *Styrelsen ska se till att förbundets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag samt tillämplig redovisningsstandard för förbundet.*

Rekommendation

a) Utskott, råd eller annat inom styrelsen inrättade beslutande organ ska skriva protokoll från sina sammanträden och protokollen ska tillhandahållas styrelsen.
b) Styrelsen ansvarar för att förbundet har god intern kontroll.

8. Utvärdering av styrelse och verksamhetschef/GS

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verksamhetschefens/GS prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete.

Rekommendation

a) Styrelsen utvärderar årligen sitt styrelsearbete i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Detta kan ske genom ett internt samtal i styrelsen som protokollförs.
b) Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verksamhetschefens/GS arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, utan att någon anställd person närvarar.

9. Ersättningar till styrelsen och verksamhetschef/GS

Förbundet ska ha formaliserade och kommunicerade processer för beslut om eventuella ersättningar till styrelsen.

I stadgarna anges att:

- *Förbundsstämman ska fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper och ersättningar för styrelsen.*

Rekommendation

a) Styrelsen ska fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verksamhetschef/GS i förbundet.
b) Styrelsen, eller av styrelsen utsedd person, ska fatta beslut om årlig lönerevision för verksamhetschef/GS.

10. Information om styrning

För att öka transparensen i förbundets arbete så ska förbundet underlätta för såväl sina medlemmar som externa intressenter att hitta information om förbundets styrning.

Rekommendation

a) Förbundet ska på sin webbplats ha en särskild avdelning för styrande dokument. Där ska följande information finnas:

    - uppgift om styrelseledamöter samt deras eventuella ersättning för uppdraget. Ersättningen kan anges individuellt eller som en totalsumma för hela styrelsen,
    - uppgift om verksamhetschef/GS,
    - årsredovisning alternativt årsbokslut,
    - uppgift om revisor samt revisionsrapport,
    - organisationsskiss,
    - stadgar,
    - protokoll från förbundsstämman,
    - verksamhetsberättelse,

- verksamhetsinriktning, samt,
- ev bolag som förbundet är ägare/delägare i.

11. Granskning

Styrelsen ska årligen granska sitt demokratiska arbete genom självuppföljning.

Rekommendation

a) På förbundsstämman välja två lekmannarevisorer som har ett särskilt uppdrag att granska förbundets arbete med god demokratisk styrning. Styrelsen ska säkerställa att dessa personer har tillgång till relevant information om verksamheten.
b) I ett särskilt avsnitt i verksamhetsberättelsen beskriva hur arbetet med demokratisk styrning skett under året.

12. Uppdatering

Idrottsförbund som väljer att anta ett särskilt dokument för god demokratisk styrning ska uppdatera dokumentet vid behov, dock minst vart fjärde år.

…//….